

海珠琶洲三七互娱广州总部大楼建设项目 “1·13”一般其他伤害事故调查报告

海珠区政府事故调查组

2024 年 8 月

目 录

一、事故基本情况.....	- 1 -
（一）项目基本情况.....	- 1 -
（二）参建单位情况.....	- 2 -
（三）事故发生经过.....	- 4 -
（四）事故现场勘察情况.....	- 7 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	- 8 -
二、事故报告和瞒报核查情况.....	- 9 -
三、事故原因分析.....	- 10 -
（一）江*忠受伤情况.....	- 10 -
（二）江*忠健康情况.....	- 10 -
（三）事发当天工作环境.....	- 10 -
（四）事发当天工作强度.....	- 11 -
（五）劳动防护用品佩戴情况.....	- 11 -
（六）事故直接原因推断.....	- 11 -
四、事故有关单位调查情况和存在的问题.....	- 12 -
（一）四川佳利华公司.....	- 12 -
（二）中建二局.....	- 13 -
（三）广州宏达公司.....	- 14 -
（四）广州三七公司.....	- 15 -
五、监管部门和属地街道履职情况.....	- 15 -
（一）区住建局.....	- 16 -
（二）琶洲街道办事处.....	- 16 -
六、事故调查发现问题的处理建议.....	- 17 -

海珠琶洲三七互娱广州总部大楼建设项目 “1·13”一般其他伤害事故调查报告

2024年1月13日13时许，江*忠（男，59岁，湖南怀化市人）在广东省广州市海珠区琶洲街辖内三七互娱广州总部大楼建设项目（以下简称三七互娱项目）施工现场摔倒受伤，造成1人重伤、直接经济损失约54.43万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等规定，海珠区人民政府批准成立了由区应急管理局、区住建局、区公安分局、区纪委监委、区人社局、区总工会以及琶洲街道办事处派人组成的海珠区人民政府“1·13”一般事故调查组，并邀请区检察院和北京市通州区、广州市黄埔区、成都市青羊区人民政府派人参加。同时成立专家组，邀请建筑工程类专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证等，查明了事故经过、发生原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位的处理建议。

调查认定，海珠琶洲三七互娱广州总部大楼建设项目“1·13”一般其他伤害事故是一起一般生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

三七互娱项目位于广州市海珠区琶洲西区 AH040124 地块，工程内容为新建办公大楼 1 栋（地上 37 层、地下 4 层），建筑高度为 172 米、最大单跨跨度为 26 米，用地面积约 6427 平方米、总建筑面积约 8.9 万平方米；已取得建筑工程施工许可证^[1]，事发时处于室内装修阶段。事故发生于该项目地下室负 3 层（以下简称负 3 层）清洗区域（图 1）~地下室负 4 层（以下简称负 4 层）混凝土浇筑区域（图 2）。

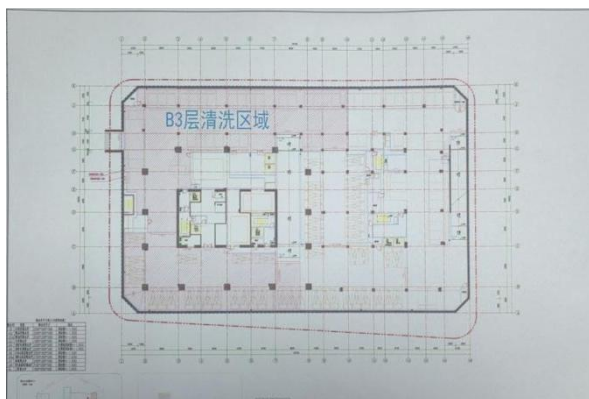


图 1 负 3 层清洗区域



图 2 负 4 层混凝土浇筑区域

（二）参建单位情况

1. 建设单位

广州三七文创科技有限公司^[2]（以下简称广州三七公司）为三七互娱项目建设单位。

2. 监理单位

广州宏达工程顾问集团有限公司^[3]（以下简称广州宏达公司）

[1] 2022 年 8 月 5 日取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：440105202208050201），工程名称为三七互娱项目【±0.000 以上】；2021 年 8 月 30 日取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：440105202108300201），工程名称为三七互娱项目【地下室】；2021 年 5 月 7 日取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：440105202105070101），工程名称为三七互娱项目【基坑支护和土方开挖】。

[2] 广州三七公司成立于 2019 年 10 月 11 日，法定代表人为程*，统一社会信用代码为 91440101MA5D06KCXK，注册地址为广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 044 房（仅限办公）。经营范围：信息系统集成服务、数字动漫制作、软件开发、游戏软件设计制作等。

[3] 广州宏达公司成立于 1993 年 5 月 29 日，法定代表人为黄*，统一社会信用代码为 91440116618408817A，注册

为三七互娱项目监理单位，已取得工程监理资质证书^[4]；2021年3月16日，与广州三七公司签订了施工监理服务合同^[5]，约定监理范围包括三七互娱项目所有建筑工程，并明确了项目现场施工安全责任。

3. 施工单位

中国建筑第二工程局有限公司^[6]（以下简称中建二局）为三七互娱项目施工单位，已取得建筑业企业资质证书^[7]、安全生产许可证^[8]；2021年4月27日，与广州三七公司签订了施工合同^[9]，约定承包范围包括地下室砌筑工程、地下室装修（不含电梯前室）等，并明确了安全文明施工责任。

4. 劳务分包单位

四川佳利华建筑工程有限公司^[10]（以下简称四川佳利华公司）为三七互娱项目劳务分包单位，已取得建筑业企业资质证书^[11]、

地址为广州市黄埔区科汇二街7号601、701房。经营范围：工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理等。
[4] 《工程监理资质证书》（证书编号：E144000869），有效期至2028年12月11日，资质等级为工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务、可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

[5] 三七互娱项目施工监理服务合同，合同编号为590834。

[6] 中建二局成立于1980年12月9日，法定代表人为石*，统一社会信用代码为91110000100024296D，注册地址为北京市通州区梨园镇北杨洼251号。经营范围：土木工程建设，各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包等。

[7] 《建筑业企业资质证书》（证书编号：D111055309）有效期至2028年12月22日，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级（可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务）、公路工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

[8] 《安全生产许可证》（编号：<京>JZ安许证字〔2022〕100332），有效期至2025年11月7日，许可范围：建筑施工。

[9] 三七互娱项目建设工程施工合同，合同编号为SF-2019-0204。

[10] 四川佳利华公司成立于2018年1月5日，法定代表人为刘*，统一社会信用代码为91510105MA6C8XN41H，注册地址为成都市青羊区同善桥横街10号附4号。经营范围：建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、防水防腐保温工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、模板脚手架工程等的设计与施工，建筑劳务分包。

[11] 《建筑业企业资质证书》（证书编号：D351774798）有效期至2024年12月31日，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务不分等级。

安全生产许可证^[12]；2022年5月21日，与中建二局签订劳务合同^[13]，约定分包范围包括三七互娱项目主体劳务分包工程，并签订了安全生产协议。

（三）事故发生经过

2024年1月13日6时34分许，四川佳利华公司安全员陈*刚^[14]组织班组长周*国^[15]以及工人江*忠^[16]、戴*云^[17]、冯*祥^[18]等人在三七互娱项目宣讲台召开早班会。早班会后，周*国安排江*忠、戴*云等3人到负4层清扫垃圾、清洗地面，其与冯*祥等人到负4层浇筑混凝土地坪。

9时许，江*忠、戴*云等3人完成负4层区域任务后，在周*国安排下到负3层清扫垃圾、清洗地面。

11时许，江*忠、戴*云等3人结束上午工作。

13时许，江*忠、戴*云等返回项目继续到负3层清扫垃圾、清洗地面。

[12] 《安全生产许可证》（编号：<川>JZ 安许证字[2018]004964），有效期至2027年4月8日，许可范围：建筑施工。

[13] 《主体劳务分包工程合同书》（合同编号：CSCEC2B-HN-SQHY-LW-009）。

[14] 陈*刚，男，50岁，四川内江市人。2022年2月入职四川佳利华公司、到三七互娱项目；事发时任安全员，负责现场安全监管（习惯性违章、临边洞口防护等）。

[15] 周*国，男，58岁，重庆开县人。2023年12月14日与四川佳利华公司签订建筑工人简易劳动合同、2023年12月23日到三七互娱项目，工作岗位为普工；事发时任混凝土班组长，负责混凝土相关作业安排和现场管理。

[16] 江*忠，男，59岁，湖南中方县人。2024年1月6日与四川佳利华公司签订建筑工人简易劳动合同、到三七互娱项目，工作岗位为普工；事发当天下午在负3层清扫垃圾、清洗地面。经江*忠家属（弟弟、女朋友）确认，事故调查期间江*忠认知水平、记忆有障碍，故未对其进行询问调查。

[17] 戴*云，女，59岁，湖南益阳市人。2024年1月6日随江*忠一同到三七互娱项目工作，为江*忠女朋友；事发时在负3层清扫垃圾、清洗地面。

[18] 冯*祥，男，54岁，湖南洪江市人。2024年1月6日与四川佳利华公司签订建筑工人简易劳动合同、到三七互娱项目，工作岗位为普工，为江*忠同乡、一起工作多年；事发时在负4层浇筑混凝土。



图3 事发时负4层混凝土浇筑区域（红）及伤者蹲立位置（黄，勘查照片）



图4 还原事发时伤者蹲立位置（勘查照片）



图5 事发时伤者蹲立位置对应电梯及消防楼梯通道情况（勘查照片）

13 时许，周*国等人结束负 4 层车库南北通道区域混凝土浇筑作业时（图 3），看到江*忠^[19]蹲立于人防密闭通道（即 21#

[19] 经周*国确认，当时江*忠穿着反光衣、配戴了安全帽，衣服未湿。

电梯与 2#消防楼梯通道，以下简称事发通道，图 4、图 5）口呼喊周*国，周*国遂上前询问。江*忠反馈其手机丢失^[20]，希望周*国帮忙寻找。周*国按照江*忠指引在负 4 层未找到手机，返回告知江*忠寻找情况时发现江*忠仍蹲立在原来位置、对其询问也无回应，上前查看发现江*忠鼻孔有血迹，遂通知冯*祥将江*忠送去救治。

13 时 30 分许，冯*祥收到周*国通知后，发现江*忠^[21]趴在事发通道口门槛上、鼻孔在流血。江*忠告知冯*祥其手机丢失，希望冯*祥帮忙寻找。冯*祥在负 3 层未找到手机，随后返回负 4 层将江*忠背至负 3 层；因其体力不支，遂找来戴*云^[22]一起使用斗车将江*忠转移至地面。

冯*祥、戴*云将江*忠转移至项目保安亭后，四川佳利华公司现场负责人甘*辉^[23]驾车将江*忠送至广东省第二人民医院进行救治。

15 时，中建二局安全经理张*^[24]告知安全员李*^[25]相关情况，并要求其到事发现场排查临边洞口情况。15 时 30 分许，李*等对地下室临边洞口进行排查。

[20] 经周*国、冯*祥、戴*云确认，事发后戴*云在宿舍找到江*忠手机。

[21] 经冯*祥确认，江*忠佩戴了安全帽（完好）、衣服右侧沾了泥土、衣服湿了。

[22] 经戴*云确认，其事发后第一次看到江*忠时，江*忠衣服后背区域有灰和泥巴、未全湿，佩戴了安全帽（系了下颚带）。

[23] 甘*辉，男，54 岁，四川资中县人。2023 年 2 月 1 日入职四川佳利华公司、被派驻到三七互娱项目；事发时任现场负责人、负责现场工作安排。

[24] 张*，男，33 岁，广东平远县人。2018 年 5 月 15 日入职中建二局，2023 年 6 月到三七互娱项目；事发时任安全经理，负责现场安全工作；持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（有效期至 2026 年 12 月 31 日）。

[25] 李*，男，27 岁，湖北武汉市人。2019 年入职北京泛华人力资源管理咨询有限公司，同时被派到三七互娱项目；事发时任安全员，负责协助中建二局开展施工现场安全监管；持有建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（有效期至 2025 年 12 月 31 日）。

（四）事故现场勘察情况

事故调查组组织专家组到事发现场进行勘察，对现场照片、调查询问笔录及书证等进行分析。具体如下：

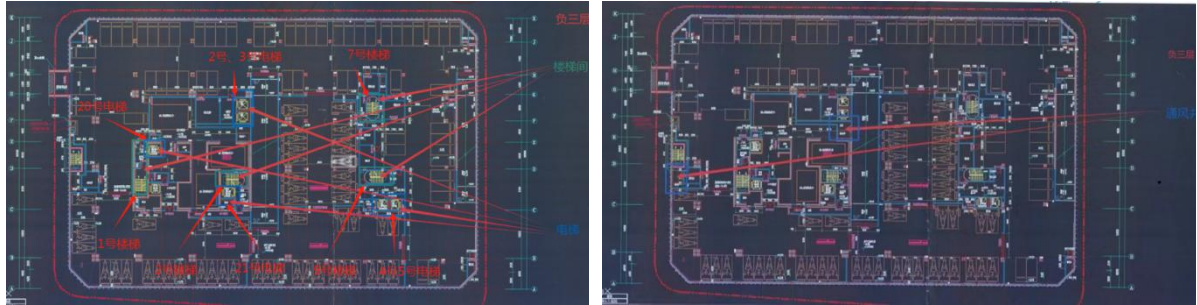


图 6 负 3 层电梯、消防楼梯、通风井设置情况

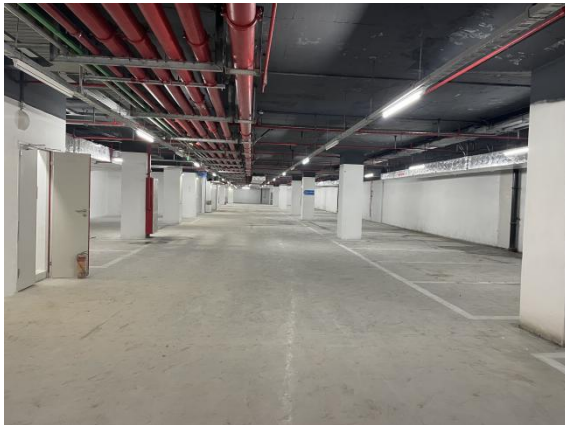


图 7 负 3 层概况（勘察照片）



图 8 负 3 层与负 4 层联通车道(勘察照片)

事故发生于三七互娱项目负 3 层~负 4 层（图 6）。负 3 层面积约 5400 平方米、层高约 3.6 米，地面为混凝土毛坯层（图 7）；清洗作业区域设有车道（斜坡）1 个（图 8）和室内电梯 4 座（即 2#、3#、20#和 21#电梯，均已完成电梯安装^[26]）、消防楼梯 2 个（即 1#、2#消防楼梯，已安装扶手栏杆或临时防护栏杆^[27]，

[26] 提交的电梯监督检验报告（报告编号：0961-2024-005296、0961-2024-005297、0101-2023J-46470、0101-2023J-46471）显示，2#电梯、3#电梯、21#电梯、20#电梯分别于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 1 月 26 日、2023 年 12 月 25 日和 2023 年 12 月 5 日通过验收；提交的三七互娱项目第一百三十一一次监理例会会议纪要 WT2024001 显示，2024 年 1 月 8 日前已完成 2#电梯、3#电梯调试准备工作。

[27] 提交的临边洞口防护验收表显示，经施工单位验收、监理单位审核，2023 年 12 月 31 日三七互娱项目临边防护验收合格；经甘*辉、周*国、李*等确认，事发时 2#消防楼梯已设置防护栏杆。

图 9、图 10) 与负 4 层相连接；清洗作业区域设有风井口 2 个，已安装风机（没有洞口，图 11）；清洗作业区域未设集水井。

事发时，负 3 层清洗作业区域施工人员可以通过车道(斜坡)、室内电梯和消防楼梯抵达负 4 层。



图 9 2#消防楼梯（勘查照片）



图 10 2#消防楼梯(施工期间照片)



图 11 负 3 层、负 4 层通风系统安装情况（施工期间照片）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 伤亡人员情况

事故造成江*忠重伤^[28]。

2. 事故直接经济损失情况

[28] 广东省第二人民医院出院记录显示，江*忠于 2024 年 1 月 13 日入院、入院诊断为开放性重型颅脑损伤、双侧肩胛骨骨折、左侧髌骨骨折、颅底骨折、左侧肋骨骨折、腰 2 横突骨折、肺挫伤、右上肺炎，于 2024 年 2 月 19 日出院、出院诊断为开放性重型颅脑损伤、双侧肩胛骨骨折、左侧髌骨骨折、颅底骨折、左侧肋骨骨折、腰 2 横突骨折、肺挫伤、右上肺炎。按照《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）第 4.2 条和表 3 的相关规定，事故造成江*忠损失工作日等于或超过 105 日的失能伤害，属重伤。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）等规定^[29]，经事故发生企业统计、住建部门认定，调查组核定事故直接经济损失约 54.43 万元^[30]。

二、事故报告和瞒报核查情况

（一）事故报告情况

2024 年 1 月 13 日 14 时许，陈*刚收周*国报告后，向张*报告相关情况。

收报后，张*向中建二局项目副经理易*辉^[31]报告相关情况。2024 年 1 月 13 日 15 时许，中建二局向区住建局报告事故情况^[32]。

（二）瞒报核查情况

2024 年 1 月 13 日 14 时许，中建二局收到事故情况报告，并于 2024 年 1 月 13 日 15 时许向区住建局报告事故情况，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款^[33]、《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款^[34]和《生产安全事故罚

[29] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》第 2 条规定，直接经济损失的统计范围包括：1.人身伤亡后所支出的费用，1.1 医疗费用（含护理费用），1.2 丧葬及抚恤费用，1.3 补助及救济费用，1.4 歇工工资；2.善后处理费用，2.1 处理事故的事务性费用，2.2 现场抢救费用，2.3 清理现场费用，2.4 事故罚款和赔偿费用；3 财产损失价值，3.1 固定资产损失价值，3.2 流动资产损失价值。本起事故不涉及善后处理费用、丧葬费用、处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、固定资产损失价值、流动资产损失价值等；截至 2024 年 7 月 19 日，事故调查组暂未收到事故赔偿协议及伤者伤残等级鉴定材料。

[30] 直接经济损失核定情况如下：1.医疗费用（含护理费用），中建二局提交《关于江*忠工伤事件直接经济损失清单》《医药费用、家属护理费、生活费、慰问金等支付情况汇总表》显示，截至 2024 年 7 月 19 日累计产生医疗费用（含护理费用）54.42699 万元；2.抚恤、赔偿、补助及救济费用，截至 2024 年 7 月 19 日，因双方未就赔偿事项达成一致意见，暂无法纳入统计范围。综上所述，截至 2024 年 7 月 19 日，事故直接经济损失合计约为 54.42699 万元。

[31] 易*辉，男，33 岁，广东平远县人。2014 年 7 月入职中建二局，2021 年 4 月到三七互娱项目；事发时任项目副经理，负责项目管理工作。

[32] 提交的关于三七互娱项目工伤情况的说明显示，中建二局于 2024 年 1 月 13 日向区住建局报告了事故情况，并反馈初步诊断情况：右侧肩胛骨多发骨折，建议进一步检查助诊。

[33] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[34] 《建设工程安全生产管理条例》第五十条第二款：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第五条第四项^[35]的规定，未发现本次事故瞒报情况。

三、事故原因分析

2024 年 5 月 24 日，事故调查组委托专家组进行技术分析，并于 7 月 6 日收到《三七互娱广州总部大楼 1.13 事故技术分析报告》。事故调查组结合调查询问、书证及专家技术分析报告，推断事故直接原因为江*忠在楼梯间或事发通道口门槛跌倒。具体分析如下：

（一）江*忠受伤情况

经广东省第二人民医院救治，江*忠入院诊断为开放性重型颅脑损伤、双侧肩胛骨骨折、左侧髌骨骨折、颅底骨折、左侧肋骨骨折、腰 2 横突骨折、肺挫伤、右上肺肺炎。

（二）江*忠健康情况

经广东省第二人民医院检查^[36]，2024 年 1 月 6 日入职体检时血压为 85/62mmHg，身高为 1.57 米、体重为 55.4 公斤，窦性心律；检查综述为：体重指数正常、基础血压偏低、大致正常心电图。

经广东省第二人民医院诊断^[37]，江*忠住院期间血压波动在 105~152/71~98mmHg，低血压诊断存疑。

（三）事发当天工作环境

[35] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第五条第四项：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：……（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[36] 《体检报告》（体检编号：0951740）。

[37] 广东省第二人民医院出具《江*忠情况说明》。

负3层场地宽敞，地面为混凝土毛坯层；清洗作业区域内未见通风井、集水井和电梯井等易造成人员坠落或摔倒的危险源，消防楼梯已设置防护栏杆。地下室配置了足够的照明灯具。



图 12 事发当天江*忠工作情况



图 13 江*忠入院时情况

（四）事发当天工作强度

事发当天，江*忠工作内容为在负3层、负4层车库清扫垃圾、清洗地面；工作时间为6时30分至11时（上午）、13时开始上班（下午），不存在连续疲劳作业情况。

（五）劳动防护用品佩戴情况

事发当天，江*忠作业过程中佩戴了安全帽、雨鞋^[38]（胶鞋，图12）。

（六）事故直接原因推断

综上所述，鉴于水平地面摔倒不可能造成如此严重骨折与脑挫裂伤，考虑到江*忠被发现时蹲立在负4层事发通道门口，推断为江*忠在大楼主体南侧负3层通往负4层的2#消防楼梯间或负4层事发通道口门槛（高度约0.2米）处摔倒受伤。

[38] 经冯*祥、戴*云确认，事发时江*忠佩戴了安全帽、雨鞋。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）四川佳利华公司

1. 基本情况

设置了安全生产管理机构^[39]，建立了安全生产责任制^[40]，制定了安全生产规章制度和操作规程^[41]，制定了安全风险分级管控措施^[42]，建立、落实了隐患排查治理机制^[43]，对从业人员进行了安全生产教育和培训^[44]，制定、实施了生产安全事故应急救援预案^[45]。

2. 存在问题

一是施工时无专职安全员现场监督。违反了《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一项^[46]的规定，2024年1月13日当天，派驻三七互娱项目的专职安全生产管理人员陈*刚事发前未到地下室施工区域进行现场监督。二是未按规定进行安全生产教育和培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[47]和《建设工程安全生产管理条例》第二十七条^[48]、

[39] 提交的公司架构表、务工人员花名册等显示，在三七互娱项目设置了以甘*辉为项目经理、陈*刚为安全员、蔡*林为质检员、周*国为装饰管理等管理机构。

[40] 提交的安全生产责任制度、安全生产责任书、安全生产规章制度显示，明确了公司领导层、安全生产部门、项目经理、员工安全生产管理责任。

[41] 提交的安全生产规章制度显示，已制定安全教育培训、安全检查、安全生产例会、施工现场安全管理、事故报告与处理等制度；提交了普通工（杂工）安全操作规程。

[42] 提交了安全风险分级管控措施。

[43] 提交了事故隐患排查治理制度，2024年1月三七互娱项目自查自纠整改记录表1份。

[44] 提交了对江*忠、冯*祥等工人入场三级安全教育登记表、施工人员入场安全考试试题，对江*忠、戴*云、冯*祥等普工的安全技术交底，2024年1月8日~13日每日班组班前安全活动记录。

[45] 提交了三七互娱项目安全事故应急救援预案和2023年11月、2024年2月应急演练台账。

[46] 《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；……

[47] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

第三十七条第一款^[49]的规定，虽然每日对从业人员戴*云进行了班前教育，但其入职前未进行安全生产教育培训、未向其详细说明三七互娱项目安全施工技术要求。

（二）中建二局

1. 基本情况

设置了安全生产管理机构^[50]，建立了全员安全生产责任制^[51]，制定了安全生产规章制度和操作规程^[52]，建立、落实了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制^[53]，制定、实施了生产安全事故应急救援预案^[54]，对从业人员和被派遣劳动者进行了安全生产教育和培训^[55]，制定了地下室地坪工程专项施工方案^[56]。

2. 存在问题

技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[48] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[49] 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[50] 提交的关于成立三七互娱项目安全管理组织机构的通知显示，该公司在三七互娱项目成立了以秦*戈（持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，有效期至2025年12月31日）为组长、易*辉为副组长、张*、李*等为组员的安全生产管理机构。

[51] 提交的《关于印发中建二局华南分公司<安全生产责任清单和安全生产工作清单>的通知》（建二华南通〔2021〕90号）显示，明确了董事长、总经理、副总经理、安全总监等公司领导安全生产责任，安全生产监督管理部、市场部、工程管理部、质量管理部、设计管理部等公司总部职能部门及各职能部门岗位安全生产责任；明确了二级次机构总部领导岗位、其他岗位及部门安全生产责任；明确了项目经理、专职副书记、生产经理、总工程师、安全总监等项目部关键岗位安全生产责任，安全生产监督管理部、工程部、技术部、商务部等项目部主要职能部门及项目部其他岗位安全生产责任，明确了分包单位、施工现场作业人员安全生产责任。提交了三七互娱项目安全生产责任书。

[52] 提交了三七互娱项目安全管理制度显示，已制定项目现场门卫、安全教育、安全检查及定期安全会议、安全技术交底、班组安全活动、三宝四口五临边防护、特种作业人员管理、塔吊安全管理、施工高速电梯安全管理、小型机械设备安全管理、电气焊安全管理、施工用电安全管理等制度；提交了普通工（杂工）安全操作规程。

[53] 提交了三七互娱项目重要危险源识别及管控措施、项目月度自评表、2023年11月至2024年4月广州分公司对项目部安全检查和整改记录台账5份、2023年11月~2024年4月节前等各类安全专项检查隐患整改记录表13份，涉及安全隐患均已完成整改。

[54] 提交了三七互娱项目安全事故应急救援预案和2023年11月、2024年2月应急演练台账。

[55] 提交了2024年1月项目部安全教育培训台账、2024年1月8日~13日班组班前安全活动记录。

[56] 提交了2023年12月7日经监理单位审查通过的环氧自流平地坪工程专项施工方案。

未落实建筑工人实名制管理。违反了《建筑工人实名制管理办法（试行）》第七条第二款^[57]、第八条^[58]和《广东省住房和城乡建设厅等4部门关于广东省建设工程领域用工实名管理暂行办法》第六条第三款^[59]的规定，2024年1月6日戴*云进入三七互娱项目后，截至2024年1月13日事发时仍未在相关建筑工人实名制管理平台上登记。

（三）广州宏达公司

1. 基本情况

向三七互娱项目派驻了监理机构^[60]，建立了全员安全生产责任制^[61]，制定了安全生产规章制度^[62]，制定了三七互娱项目监理规划、旁站监理方案、安全生产监理实施细则、危大工程安全监理实施细则^[63]，组织建设单位、施工单位、分包单位召开了项目安全会议^[64]，落实了安全风险分级管控和隐患排查治理制度

[57] 《建筑工人实名制管理办法（试行）》第七条第二款：总承包企业（包括施工总承包、工程总承包以及依法与建设单位直接签订合同的专业承包企业，下同）对所承接工程项目的建筑工人实名制管理负总责，分包企业对其招用的建筑工人实名制管理负直接责任，配合总承包企业做好相关工作。

[58] 《建筑工人实名制管理办法（试行）》第八条：全面实行建筑业农民工实名制管理制度，坚持建筑企业与农民工先签订劳动合同后进场施工。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对其进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。

[59] 《广东省住房和城乡建设厅等4部门关于广东省建设工程领域用工实名管理暂行办法》第六条第三款：施工总承包企业建立现场人员进出场登记制度。在施工现场人员进场后5日内，施工总承包企业要向建设单位或者受其委托的监理单位报送实名登记信息资料并实时更新，实行动态监管。现场人员退场时，施工总承包企业应当为其办理退场登记，填报登记退场日期、用工评价或者诚信记录，并按劳动合同约定结清相关费用。

[60] 提交的项目监理部组织架构图、项目管理架构主要人员表、监理项目人员明细、职责分工等材料显示，成立了以马*星（持有注册监理工程师注册执业证书，注册专业为房屋建筑工程、市政公用工程，有效期至2025年7月8日）为总监理工程师、崔*权（持有工业建筑高级工程师资格证书）为总监代表、潘*茂（持有安全员证，专业为房屋建筑工程，有效期至2026年8月29日；持有监理员证，专业为机电安装工程，有效期至2026年8月29日）为安全员等的监理机构。

[61] 提交的三七互娱项目全员安全生产责任制、安全生产监理实施细则显示，已明确总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师（含安全、机电、土建专业工程师）等安全生产责任。

[62] 提交的三七互娱项目安全生产规章制度、重大安全隐患报告制度显示，制定了安全生产目标管理、检查、重大安全隐患报告制度等制度。

[63] 提交了三七互娱项目监理规划、旁站监理方案、安全生产监理实施细则、危大工程安全监理实施细则。

[64] 提交了2023年12月~5月期间三七互娱项目安全例会会议纪要6份。

[65]，检查了项目安全生产工作[66]，制定了生产安全事故应急救援预案[67]。

2. 存在问题

未安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。违反了《三七互娱广州总部大楼建设项目工程旁站监理方案》第四部分第 4.1 条第 2 项[68]规定，2024 年 1 月 13 日负 4 层地坪混凝土浇筑期间未安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

（四）广州三七公司

1. 基本情况

建立了安全生产管理机构[69]，建立了全员安全生产责任制[70]，制定了安全生产规章制度[71]，建立、落实了安全风险分级管控制度[72]，组织监理、施工单位召开了安全例会，联合、督促监理单位检查了项目安全生产工作、消除了检查发现安全隐患。

2. 存在问题

未牵头建设各方落实质量安全管理主体责任。违反了《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程建设单位落实质

[65] 提交了三七互娱项目安全风险分级管控措施、安全风险分级管控和隐患排查实施细则。

[66] 提交了 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期间周检查安全隐患整改通知单及相应安全隐患整改通知回复 19 份，涉及安全隐患均已完成整改；提交了 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 1 月 21 日期间安全监理日志。

[67] 提交了三七互娱项目生产安全事故应急救援预案。

[68] 《三七互娱广州总部大楼建设项目工程旁站监理方案》第四部分第 4.1 条第 2 项：旁站监理工作范围……2）结构工程：混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装；……

[69] 提交的项目部主要管理人员配置表及职责显示，成立了以徐朝东为项目经理、吴敏军为土建经理等的安全管理机构。

[70] 提交了三七互娱项目全员安全生产责任制，明确了质量安全部、建设管理部、机电设备管理部等部门安全生产职责，总经理、项目经理、建管部经理等部门负责人安全生产职责，其他员工安全生产职责。

[71] 提交了三七互娱项目安全管理制度显示，建立了现场门卫、安全教育、安全检查及定期安全会议、安全技术交底、班组安全活动制度等制度。

[72] 提交了三七互娱项目重要危险源识别及管控措施显示，建立了危险源的识别和评价办法、危险源风险管控、高风险作业管理、作业许可制度等，并形成了房屋建筑工程生产安全重要危险源分级表。

量安全首要责任管理规定（试行）的通知》（粤建规范〔2022〕1号）第四条^[73]的规定，未督促监理单位安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理、施工单位落实建筑工人实名制管理。

五、监管部门和属地街道履职情况

（一）区住建局

一是开展事故警示教育。2024年1月25日组织辖内在建项目召开安全警示教育工作会议。二是开展安全生产专项检查和重大事故隐患排查整治行动。先后开展海珠区建筑工地施工安全专项整治行动、建筑工地脚手架专项整治、工地消防安全隐患专项排查整治、建筑工地重大事故隐患排查整治等专项行动。三是召开2024年海珠区房屋建筑工程“安全生产月”和“安全生产海珠行”现场观摩会。四是加强对违法违规行为查处力度。累计出动检查人员3088人次、检查工地1488项次，发出整改通知1205份、督促企业消除各类安全隐患6063项，对相关违规企业或人员进行诚信动态记分870宗、上报不规范行为146宗，行政约谈11次。

（二）琶洲街道办事处

一是积极跟进善后处置。接报后，分别于2024年5月6日、11日派员到三七互娱项目开展现场安全检查并核查相关情况。

[73] 《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任管理规定（试行）的通知》（粤建规范〔2022〕1号）第四条：建设单位对房屋市政工程全生命周期的质量安全管理工作负首要责任，负责牵头房屋市政工程建设各方落实质量安全的主体责任。建设单位应当制定房屋市政工程项目质量安全总体目标、总体方针和总体策略，建立健全房屋市政工程质量安全责任制度。在建筑物的合理使用寿命内，对因工程质量给建筑物所有权人、使用人或第三方造成的损失，建设单位依法承担赔偿责任，有其他责任人的，可以向其他责任人追偿。

二是层层压实责任。深刻认识安全的极端重要性，不断增强抓好安全生产的政治思想行动自觉，坚决落实安全生产责任制，压实党政领导责任、部门监管责任。**三是**抓好隐患排查整治。聚焦建筑施工、消防、会展等重点行业领域，城中村、高层建筑等重点区域，持续开展安全生产治本攻坚三年行动；充分利用聘请的第三方监理单位参与安全生产巡查检查，提高检查专业性和针对性。**四是**持续开展安全宣教。多措并举开展安全宣传“五进”活动，通过派发宣传资料、开展“安全教育小课堂”、会议室集中学习、警示告诫、指导约谈等方式进行说理式、服务式执法；发动社区居委、公安派出所及微型消防站等力量，上门入户开展针对性安全宣传，营造良好的安全宣传氛围。

六、事故调查发现问题的处理建议

四川佳利华公司，建议由区住建局依法依规处理。

中建二局，建议由区住建局依法依规处理。

广州宏达公司，建议由区住建局依法依规处理。

广州三七公司，建议由区住建局依法依规处理。